

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사

주의요구 · 시정요구 · 권 고 · 통 보

제 목 경정장 관람동 옥상 임대차 관리 미흡

관 계 부 서 □□

내 용

1. 업무 개요

□□은 경기도 하남시에 위치한 미사경정공원에 대해 문화체육관광부로부터 국유재산에 대한 관리업무를 위임받아 임차료 책정·납부 등 사용허가 업무와 보존, 용도변경 등 관리 업무를 총괄하고 있다.

□□은 이동통신사(KT, SKT)와 미사리 경정장 관람동 옥상 일부에 대해 2008년부터 2년 단위로 임대차계약을 체결하여 임대료를 받고 있다. 각 이동통신사는 임차한 옥상에 각 1개의 기지국 중계기를 설치하여 활용하고 있으며 사용한 전기에 대해 전기료를 납부하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「국유재산법」 제30조(사용허가)에 따르면 국유재산을 다른 사람에게 사용하게 하기 위해서는 중앙관서의 장에게 승인을 받도록 하고 있다.

「회계규정」 제94조(임대료 예정가격 결정 등)에 따르면 임대료는 공인 감정기관의 임대료 평가액, 재산가격 또는 동종재산의 임대실례가격 등을 기준으로 예정가격을 결정하며, 재산가격을 평가하는 경우 건물 등 시설물은 공인된 감정기관의 감정가격으로 하되 감정 후 3년 내로 한정하여 적용하도록 하고 있다.

그리고 「회계규정」 제114조(대가의 선납)에 따르면 수입의 원인이 되는 계약의 경우 다른 규정에서 특별히 정한 것이 없으면 계약상대자로 하여금 그 대가를

미리 납부하게 하여야 한다.

또한 「법인예산 및 기금운용계획 집행지침」에 따라 예산집행 효율성 제고를 위해 공단은 임대차 시 임대료와는 별개로 임차인이 사용하는 수도광열비는 실비로 정산하여 납부하도록 하고 있다.

따라서 □□은 국유재산인 경정장 관람동 옥상을 임대차 할 때에는 문화체육관광부에 사전 승인을 득하여야 하며 「회계규정」에 따라 임대료를 산정하여 임대차계약을 체결하고 임대료는 선납하도록 관리하여야 한다. 또한 임차인이 사용하는 전기료는 사용량을 확인하여 실비 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2015년부터 최근 10년간 경정장 관람동 옥상 임대차 관리 현황을 확인한 결과 다음과 같은 문제점을 발견하였다.

가. 임대차계약 전대 승인 요청 시 누락

□□은 매년 「국유재산법」에 따라 경정장 내 임대차에 대해 사전에 문화체육관광부의 전대 승인¹⁾을 받고 계약을 체결하고 있으나, 경정장 관람동 옥상 임대차계약은 전대 승인 요청 항목에서 지속적으로 누락하고 있어 시정이 필요하다.

나. 이동통신사 임대료 책정 방식 부적정

이동통신사의 임대료를 【표 1】과 같이 KT는 연간 2,750,000원, SKT는 연간 3,300,000원의 동일한 금액으로 유지하며 갱신 계약을 체결하고 있었다. □□은 「회계규정」에 따른 감정평가 등의 임대료 책정 검토 없이 10년간 자동으로 계약 갱신을 하고 있었던 것으로 향후 2025년 임대차 계약 시에는 시정이 필요한 상황이다.

1) 경정장 내 매점, 노선버스(회차장소,휴게공간), 예상지(판매소,기자실) 임대차계약에 대해 전대 승인

【표 1】경정장 관람동 옥상 임대차계약의 임대료 현황

구 분	기간	계약서 상 임대료(원)		
		임대료	전기료	계
KT	2015년~2019년	2,750,000	1,320,000	4,070,000
	2020년~2024년	2,750,000	1,760,000	4,510,000
SKT	2015년~2024년	3,300,000	1,435,500	4,735,000

다. 이동통신사 임대료 청구 누락 및 지연 청구

그리고 임대료는 적시에 청구하여 선납하도록 관리하여야 하나 2022년, 2023년 임대료 청구를 누락하여 2023. 12. 28.에서야 2년치 임대료 및 전기료 17,611,000원을 청구하였으나 KT에 대한 임대료는 기존 계약금액으로 청구하여 880,000원을 적게 수령하였다. 2024년 임대료 또한 실지감사일 현재 2024. 6월에도 청구를 하지 않고 있었다.

라. 이동통신중계기 전기료 실비 납부 방식으로 변경 필요

또한 사용량에 따라 실비로 정산해야 하는 전기료를 【표 1】과 같이 임대차계약 시 정액으로 산정하여 임대료에 포함하여 계약하고 있었다. 또한 당시 전기료 산정 근거를 공식적으로 확인할 수 없었으며, 전기료 역시 2015년부터 변동 없이 동일한 금액으로 유지²⁾하고 있었다. 감사 기간 중 실제 사용 전기료와 계약한 정액 전기료를 비교해보고자 하였으나 별도 계량기가 없어 임차인이 실제로 사용하는 전기료가 얼마인지 확인할 수 없었다. 파크텔 등³⁾ 중계기 설치 임대차를 하는 타 사업장의 경우 전기 모자분리⁴⁾를 통해 임차인이 별도로 전기료를 납부하도록 하고 있어 □□은 이를 참고하여 모자분리를 추진하거나 별도 계량기를 설치하여 전기료를 실비로 납부할 수 있도록 관리할 필요가 있다.

2) KT 전기료의 경우 KT에서 2020년 설치된 장비 교체를 사유로 전기료를 44만원 인상하여 계약 체결을 요청하였고, 이를 그대로 반영하여 계약이 체결되었음

3) 파크텔 옥상 중계기(KT,SKT,LG), 경륜훈련원 옥상 중계기(KT,SKT,LG) 전기사용 모자분리 시행

4) 임차인이 임대인에게 전기 요금을 납부하는 것이 아닌, 임차인이 별도의 한국전력과의 계약을 통해 직접 요금고지서를 청구받을 수 있게 분리

관계부서 의견

□□은 감사 지적사항에 대해 인정하며, 「회계규정」에 따라 감정평가를 통해 임대료 책정을 추진하겠다고 밝혔다. 또한 전기료의 경우 향후 공단 타 사업장 처럼 전기 모자분리를 우선 추진하고 어려울 경우 별도 계량기를 자체 설치하여 실사용량으로 청구할 계획임을 밝혔다. 또한 「국유재산법」에 따라 국유재산 전대 승인도 누락없이 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

이사장은

【주 의】 「회계규정」에 따라 임대료를 산정하지 않고, 2년분의 임대료 청구를 누락하여 지연 청구하는 등 임대료 납부 관리 업무를 소홀히 한 직원에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

【시 정】 KT에 대해 변경된 임대차계약 금액이 아닌 기존 임대차계약 금액으로 청구하여 누락된 임대료 880,000원(440,000원/년)에 대해 환수조치 하시기 바랍니다.

【권 고】 ① 경정장 관람동 옥상 임대차 시 「회계규정」을 준수하여 감정평가 등을 통해 임대료를 산정하고 임대차계약을 체결하시기 바랍니다. ② 전기 모자 분리 추진 또는 계량기 설치 등을 통해 전기료를 실비 정산할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

【통 보】 「국유재산법」에 따라 임대차계약 전대 승인 요청 시 누락하는 항목이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.